

DIREITOS HUMANOS



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/2018/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/CONSULTOR LEGISLATIVO/DIREITOS HUMANOS, MINORIAS, CIDADANIA E SOCIEDADE) Em âmbito internacional, são considerados marcos fundamentais na luta pelo reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos,
 - a. a IV Conferência Internacional da Mulher de Pequim, 1995 e a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, no Cairo, em 1994.
 - b. o Fórum Internacional mundial de Saúde Reprodutiva de Lisboa, em 1983 e XIX Conferência da Organização Mundial de Saúde sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis, em Genebra, 1984.
 - c. a Declaração Universal sobre os Direitos da Mulher, de 1968 e VI Conferência sobre Demografia e Planejamento Populacional de Bruxelas, em 2003.
 - d. o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Sociais, de 1963 e a Convenção de Belém do Pará, sobre Violência contra a Mulher, de 1992.
 - e. a Conferência de Montevidéu para Proteção da Diversidade, de 2010 e Sentença da Corte Internacional de Justiça no caso Villarin v. Espanha, de 1997.



COMENTÁRIO

A questão menciona “âmbito internacional” e “na luta pelo reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos”.

Não adiantaria o examinador apresentar documentos do ponto de vista interamericano, por exemplo, como a Convenção de Belém do Pará, se é um marco do processo internacional.



ATENÇÃO

Direitos sexuais e reprodutivos “abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos, em outros documentos consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência” (Cap. VII, §7.3, Plataforma de Ação do Cairo).

2. (FCC/2018/DPE-AM/DEFENSOR PÚBLICO) O dever ou obrigação dos Estados-Partes de realização progressiva dos direitos humanos foi consagrado expressamente nos seguintes tratados internacionais:

- I – Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
- II – Protocolo de São Salvador.
- III – Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- IV – Pacto Internacional dos Direitos Cívicos e Políticos.

COMENTÁRIO

- I – Sim, no art. 26.
- II – Esse é um protocolo da Convenção Americana.
- III – Não foi considerado, porque esse pacto trabalha com direitos de primeira geração. A Convenção Americana também trabalha com direitos de primeira geração, porém, a realização progressiva foi mencionada no seu art. 26.



5m

ANOTAÇÕES

3. (FCC/2018/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/CONSULTOR LEGISLATIVO/DIREITOS HUMANOS, MINORIAS, CIDADANIA E SOCIEDADE) Segundo previsão expressa no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os Estados-Partes reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício do direito à educação,
- a. a educação primária, incluindo creches e pré-escolas, deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos.
 - b. a educação secundária deve ser voltada primordialmente à preparação profissional e técnica que habilite o estudante ao ingresso qualificado no mercado de trabalho.
 - c. dever-se-á promover campanhas que sensibilizem a população sobre a importância da escolarização formal e punam os pais que deixem de encaminhar os filhos para o ensino obrigatório.
 - d. a educação de nível superior deverá tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito.
 - e. serão criados mecanismos que favoreçam a participação direta da comunidade escolar, no mínimo, na definição do conteúdo curricular, jornada e calendário letivos e formação do corpo docente.

COMENTÁRIO

- a. Ele nada menciona sobre creches e pré-escolas.
- b. Não há a priorização ao elemento profissional e técnico.
- c. A escolarização não precisa ser formal, ela pode ser, inclusive, homeschooling. O importante é ter a instrução.
- e. Não há menção à participação da comunidade.

Art. 13 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais:

“1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito:

- a. A educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos;
- b. A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e profissional, deverá ser generalizada e torna-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito;
Obs.: não se fala em priorização dessa educação profissional e técnica, mas na sua inclusão.
- c. A educação de nível superior deverá igualmente torna-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito;
- d. Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo de educação primária;
- e. Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente.

4. (FCC/2021/DPE-AM/DEFENSOR PÚBLICO) A definição de saúde prevista pela Organização Mundial de Saúde, no preâmbulo de sua carta de constituição, envolve a busca do mais elevado nível de saúde física e mental, a qual também está inserida com o mesmo conceito no seguinte documento:
- a. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
 - b. Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças.
 - c. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
 - d. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
 - e. Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

“ARTIGO 12 PIDESC

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental.”

5. (FCC/2006/DPE-SP/DEFENSOR PÚBLICO) Comparando-se a natureza da obrigação estatal de tornar efetivos os direitos humanos e liberdades fundamentais, nos termos do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, é correto afirmar:
- O conceito de realização progressiva dos direitos civis e políticos constitui o reconhecimento de que a efetividade plena de tais direitos não será possível de ser alcançada em curto prazo.
 - Os direitos econômicos, sociais e culturais refletem uma aspiração política da sociedade, não decorrendo deles direito subjetivo exigível judicialmente.
 - A efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais decorre de sua previsão legal e não gera para o Estado a obrigação de promovê-los.
 - O conceito de realização imediata dos direitos civis e políticos decorre de sua origem jusnatural, inexistindo obrigação estatal decorrente.
 - O conceito de realização progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais não deve ser interpretado como supressor do caráter obrigatório de promoção daqueles direitos.

COMENTÁRIO



10m

- A realização dos direitos de primeira geração não é progressiva, mas imediata.
- Pode-se exigir direitos de primeira e segunda geração.
- Gera para o Estado a obrigação de promovê-los.
- O Estado tem o compromisso de provê-los.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

6. (FCC/2009/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO) O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Protocolo de San Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais preveem que estes direitos têm aplicação
- imediatamente, devendo ser implementados pelos Estados-partes no prazo de cinco anos a contar da ratificação dos aludidos tratados.
 - imediatamente, devendo ser implementados pelos Estados-partes no prazo de dois anos a contar da ratificação dos aludidos tratados.
 - progressiva, estando condicionados à prévia implementação dos direitos civis e políticos, vedado o retrocesso social.
 - imediatamente, devendo os Estados dispor do máximo dos recursos disponíveis para a sua realização, permitido o retrocesso social com base na reserva do possível.
 - progressiva, devendo os Estados dispor do máximo dos recursos disponíveis para a sua realização, vedado o retrocesso social.

COMENTÁRIO

Esses direitos têm aplicação progressiva, sem qualquer condicionamento.

7. (FCC/2022/PREFEITURA DE RECIFE – PE/ANALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ASSISTENTE SOCIAL) O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhece o direito ao gozo de condições de trabalho justas e favoráveis que assegurem, entre outros aspectos expressamente previstos,
- proteção contra demissões injustas, arbitrárias e unilaterais.
 - proibição de demissões em massa sem prévio acordo coletivo.
 - garantia às mulheres de perceber a mesma remuneração que a dos homens por trabalho igual.
 - descanso semanal remunerado e férias remuneradas não inferiores a 7 dias.
 - remuneração proporcional ao nível de escolaridade e ao preparo acadêmico do trabalhador.

COMENTÁRIO

- A demissão não precisa ser bilateral.
- Não estabelece o quantitativo de dias.
- Não há essa especificação em relação à formação acadêmica.

ANOTAÇÕES

Um pacto internacional não traz especificado o quantitativo de dias de férias ou a progressão funcional pelo nível acadêmico.

Fundamento:

“ARTIGO 7º

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente:

a. Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores:

i) Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual; (...)”



15m

8. (Q1173204) A Declaração de Pequim adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as mulheres, reconheceu as aspirações de todas as mulheres do mundo inteiro e levaram em consideração a diversidade das mulheres, suas funções e circunstâncias. Sobre sua apresentação, assinale a alternativa incorreta.
- a. Reafirma o seu compromisso com o reconhecimento da inalienabilidade, integralidade e indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
 - b. Reafirma o compromisso com o reconhecimento do direito de todas as mulheres de controlar todos os aspectos de sua saúde, em particular sua própria fertilidade, exceto no que tange ao aborto, o qual é expressamente proibido.
 - c. Reafirma o compromisso com o impulsionamento do consenso e do progresso alcançados nas anteriores Conferências das Nações Unidas, como sobre as Mulheres, em Nairóbi, sobre as Crianças, em New York e, sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro.
 - d. Reafirma o compromisso com a determinação que é indispensável formular, implementar e monitorar, com a plena participação das mulheres, políticas e programas efetivos, eficientes e reforçadores do enfoque de gênero, incluindo políticas de desenvolvimento e programas que em todos os níveis busquem o fortalecimento e o avanço das mulheres.
 - e. Reafirma o compromisso com a garantia do êxito da Plataforma de Ação em países cujas economias estejam em transição, o que requer continua cooperação e assistência internacional.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Uma declaração como esta não iria trabalhar com a especificidade da proibição de um elemento tão polêmico quanto o aborto.

Note-se que as reafirmações estão no preâmbulo da declaração, dessa forma, todos os preâmbulos dos instrumentos previstos no edital devem ser lidos.

9. (Q1172921) Determinada a promover os objetivos da igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres, em todos os lugares do mundo, no interesse de toda a humanidade, foi adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres a Declaração de Pequim. Sobre esta, assinale a alternativa incorreta.
- a. A paz local, nacional, regional não está necessariamente relacionada com os avanços das mulheres.
 - b. Reconhece os direitos das mulheres como direitos humanos.
 - c. Determina que o fortalecimento das mulheres e sua plena participação, em condições de igualdade, em todas as esferas sociais, incluindo a participação nos processos de decisão e acesso ao poder, são fundamentais para o alcance da igualdade, desenvolvimento e paz.
 - d. Assegura às mulheres a igualdade de acesso aos recursos econômicos, incluindo a terra, o crédito, a ciência, a tecnologia, a capacitação profissional, a informação, a comunicação e os mercados, como meio de promover o avanço e o fortalecimento das mulheres e meninas.
 - e. Reconhece que o status das mulheres tem avançado em alguns aspectos importantes. No entanto, este progresso tem sido heterogêneo, desigualdades entre homens e mulheres têm persistido e sérios obstáculos também.

COMENTÁRIO

A paz está relacionada aos avanços das mulheres.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. a
2. I, II, III
3. d
4. a
5. e
6. e
7. c
8. b
9. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Alice Rocha da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
